

1500734-39.2021.8.26.0292

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PAULO ROBERTO CICHITOSI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... Sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo que criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal. Descabimento. Crime que atenta contra a saúde pública. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Dispositivo vigente. Princípio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Capitão João José de Macedo, 478, Jacareí-SP - cep 12327-030

Processo nº 1500734-39.2021.8.26.0292 - controle 2021/000506

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500734-39.2021.8.26.0292

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ANDERSON DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROBERTO CICHITOSI

Vistos,

GABRIEL ANDERSON DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas previstas no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Constou na denúncia que no dia 02 de março de 2021, por volta das 14h00min, na Avenida dos Migrantes, 525, Parque Meia Lua, nesta cidade e Comarca, o acusado, agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para consumo pessoal, quatro porções de Cannabis Sativa L (conhecida como "maconha"), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 03, laudo de constatação a fls. 08/10 e exame químico toxicológico a fls. 18/20.

Em audiência foi ouvida a testemunha Jordache Henrique de Lima e interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela condenação do réu à pena prevista no artigo 28, inciso I da Lei 11343/06.

Já a defesa reiterou os termos da defesa prévia apresentada, protestando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, pleiteando a absolvição do réu, ou na impossibilidade, pela aplicação da pena de advertência.

Na forma do artigo 81, § 3º da Lei 9.099/95, fundamento e DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada com a apreensão de maconha, conforme laudo do exame químico toxicológico de folhas 8/10 e 18/20 dos autos digitais.

Quanto à autoria, em audiência, o acusado foi interrogado e confirmou os fatos narrados na denúncia, confessando a propriedade do entorpecente encontrado pelos guardas civis municipais e afirmando que era para uso pessoal.

A confissão foi corroborada pelo depoimento seguro do guarda civil municipal ouvido

em Juízo, que declarou que, na data dos fatos, ao serem avistados pelo acusado, este tentou se desvencilhar de uma sacola contendo 4 pacotes de maconha. Afirmou que o acusado confessou a propriedade da droga, alegando que era para seu uso pessoal.

E não existe nenhuma fragilidade da prova ou teses defensivas trazidas pela defesa para a absolvição do acusado.

Com efeito, impossível reconhecer que a posse ilegal de droga destinada a consumo pessoal seja conduta atípica, em razão de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, como alegado.

Apura-se conduta delituosa que afronta e põe em risco a saúde pública, evidenciando-se patente o risco social, bem como se revela potencial e abstrato o dano decorrente do consumo de entorpecentes, pouco importando a lesividade configurada pela quantidade de droga apreendida em cada caso concreto.

Trata-se, por certo, de norma penal que tutela a saúde pública, sendo irrelevante discutir se a repressão ao consumo de entorpecentes, sem autorização legal, representa invasão à privacidade do cidadão.

Não fosse isso, não há dúvida que deve o Estado criminalizar o consumo ilegal de drogas, já que a saúde pública é posta em risco em razão da conduta individualmente considerada.

Essa situação é penalmente relevante e, assim, há de ser reprimida.

Neste sentido:

"Apelação. Posse de drogas para consumo pessoal. Recurso defensivo. Sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo que criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal. Descabimento. Crime que atenta contra a saúde pública. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Dispositivo vigente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Crime de perigo abstrato. Pequena quantidade de droga ínsita ao tipo penal. Precedentes do STJ. Negado provimento ao recurso." (TJ-SP - APL: 00098112120148260510 SP 0009811-21.2014.8.26.0510, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 11/07/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/07/2017)

Nesse sentido, julgou o Superior Tribunal de Justiça:

"...A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância" (RHC 34.466/DF, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 27/05/2013) ..." (RHC 43.693/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 02/09/2014). Também não há se falar em princípio da insignificância, pois a norma incriminadora está voltada, justamente, para esse tipo de situação, tratando-se de crime de perigo presumido ou abstrato, que se qualifica pela simples posse da droga para consumo.

Sendo a condenação de rigor, passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Nada mais havendo a considerar, torno a reprimenda definitiva.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu GABRIEL ANDERSON DA SILVA, por infração ao artigo 28 da lei 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Ausente causa para a prisão cautelar, faculto ao réu o recurso em liberdade.

P.R.I.C.

Jacarei, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA